

1500421-06.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... 63/70 e 82/84, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas (transitada para a defesa em 23/11/2020); porte de arma de fogo (transitada para a defesa em 06/02/2020); porte de arma de fogo (prevista para ser extinta pelo cumprimento em 02/01/2021). Cuida-se de multirreincidente, portanto.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa, que o réu é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500421-06.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-06.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR SANTOS PINTO e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em dia e local indeterminados, mas por meio de condutas que perduraram até 02 de março de 2022, na cidade de Juquitiba e comarca de Itapecerica da Serra, os réus VITOR SANTOS PINTO, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO, GUILHERME RAMOS SANTIAGO e MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de roubo, utilizando-se do emprego de arma de fogo em suas atividades ilícitas.

A denúncia descreve, também, os seguintes roubos:

No dia 02 de março de 2022, por volta das 04h30min, na Estrada do Shangrilá, Shangrila, 1102, município de Juquitiba, nesta comarca de Itapecerica da Serra/SP, os réus VITOR SANTOS PINTO, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO, GUILHERME RAMOS SANTIAGO e MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com MATEUS DOS SANTOS FAJARDO (falecido) e outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas

Joaquim Aparecido de Oliveira, sua esposa e filhos, uma bolsa e a quantia de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais), pertencentes a Joaquim Aparecido de Oliveira, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/26 e auto de entrega de fls. 35/36, além de um aparelho com blocos de canais, três caixinhas de som, duas cortinas, uma makita com dois discos, uma lanterna com dois carregadores, uma caixa de cor prateada, tipo baú, contendo bijuterias e três sabonetes, pertencentes a Paulo Jose dos Santos, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/26 e auto de entrega de fls. 37/39.

No dia 02 de março de 2022, por volta das 06h10min, na Estrada do Shangrilá, 1103 - A, Shangrila, município de Juquitiba, nesta comarca de Itapepecerica da Serra/SP, os réus VITOR SANTOS PINTO, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO, GUILHERME RAMOS SANTIAGO e MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com MATEUS DOS SANTOS FAJARDO (falecido) e outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas José Fabio Batista dos Santos, sua esposa e dois filhos, um aparelho de distribuidor de canais, uma cafeteira, dois controles remoto, um óculos, dois fios/cabos e dois carregadores de celular, pertencentes a Jose Carlos Valente Sanches Júnior, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/26 e auto de entrega de fls. 37/39.

No dia 02 de março de 2022, por volta das 06h30min, na Estrada do Shangrilá, 1100, Shangrila, município de Juquitiba, nesta comarca de Itapepecerica da Serra/SP, os réus VITOR SANTOS PINTO, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO, GUILHERME RAMOS SANTIAGO e MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com MATEUS DOS SANTOS FAJARDO (falecido) e outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente a Natanael dos Santos Guimaraes, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/26.

Em razão dos fatos, foram denunciados como incursos no artigo 228, parágrafo único; no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas Joaquim, esposa, filho e Paulo José); no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas José Fabio, esposa, dois filhos e José Carlos) e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima Natanael).

Denúncia recebida à fl. 154. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a acusação é parcialmente procedente.

Às provas.

Ouvidas em juízo, as vítimas Paulo José, José Fábio e José Carlos mantiveram, substancialmente, suas declarações policiais de fls. 16, 17 e 14, respectivamente, sem inovação substancial.

Também foram inquiridos em solo judicial os policiais militares Adriano e Felipe, os quais reafirmaram, em síntese, os depoimentos administrativos de fls. 05/06 e 07.

Interrogados, os réus, em resumo, assumiram o intento delitivo quanto aos crimes de

roubo, relatando que imaginavam encontrar armas e valores nos sítios. Negaram, porém, a posse de armas de fogo verdadeiras, afirmando que apenas levaram uma réplica, sendo que as demais portadas foram encontradas nos imóveis vitimados. Rechaçaram vínculo pretérito, bem como a presença de outros bandoleiros.

A condenação pelos delitos de roubo é de rigor, com uma ressalva quanto a uma das majorantes.

Isso porque deve ser afastada a majorante da restrição da liberdade das vítimas, na medida em que a denúncia sequer descreve o lapso temporal em que as vítimas restaram cerceadas (afigurando-se inepta no particular).

No mais, a acusação procede integralmente.

Esclareço que, quanto ao roubo contra a vítima Natanael (fato nº 04 da denúncia), tal vítima não foi inquirida em juízo apenas em razão de sua avançada idade. Não obstante, não há qualquer dúvida sobre o fato, seja porque as declarações policiais de fl. 13 não sofreram qualquer ataque, seja porque a vítima José Fabio, em juízo, confirmou o evento, seja porque os próprios réus não se insurgiram contra tal acusação.

A alegação dos réus de que não portavam armas genuínas, sendo localizados apenas artefatos bélicos tungados das vítimas, não comporta acolhimento.

Primeiro, porque todas as vítimas negaram peremptoriamente possuir armas, não havendo nada que as vincule aos instrumentos beligerantes encontrados com os réus.

Segundo, porque altamente improvável, beirando o risível, que um roubo de tamanha complexidade, praticado por indivíduos com experiência no mundo do crime, fosse praticado sem qualquer arma de fogo. Inclusive, porque os próprios assaltantes admitiram que foram atraídos ao local pelo boato de que existiriam armas armazenadas nos sítios – ou seja, o risco de um confronto armado era real.

Terceiro, porque a tese é desmentida pelas provas dos autos. Com efeito, o réu Guilherme afirmou que as armas teriam sido encontradas no segundo sítio rapinado, o “do meio”. Ocorre que a vítima do primeiro sítio, José Joaquim, abordada em momento cronologicamente anterior à investida contra o sítio “do meio”, afirmou, à fl. 11, que os assaltantes “estavam armados com uma espingarda, o revólver e uma outra arma de porte grande de cor preta” (sic). Ou seja, os réus já chegaram armados ao cenário dos delitos.

Quarto, porque um dos assaltantes (Mateus) não apenas portava armas autênticas, como efetivamente realizou disparos contra os agentes da lei, vindo a ser alvejado e morto em réplica (fl. 08). Desnecessário dizer que o efetivo emprego de arma de fogo por um dos assaltantes lança por terra a tese dos réus. Assim o seria, inclusive, se a arma usada por Mateus realmente tivesse sido subtraída das vítimas (o que cogito por argumentar), já que a violência também pode ser irrogada logo em seguida à subtração, sem qualquer modificação na gravidade do delito, como se depreende da clara redação do art. 157, par. 1º do Código Penal (roubo impróprio). Toda a discussão sobre como os artigos belicosos foram obtidos é estéril e desnecessária, pois, em decorrência do incontrovertido manejo de arma genuína por Mateus.

Sem razão a nobre defesa técnica ao postular a desclassificação dos delitos para a modalidade tentada, ao argumento de que os réus foram localizados ainda nos terrenos dos sítios.

Embora não tenha ficado claro se os réus estavam fora ou dentro dos limites territoriais das propriedades vilipendiadas, não há qualquer dúvida de que já

estavam no exterior das construções propriamente ditas, em um matagal, na posse de vários bens afanados.

Cuida-se, portanto, de roubos consumados, em vista da teoria da amotio (ou apprehensio) adotada pelos Tribunais Superiores, a qual ensina que a consumação da figura típica do roubo ocorre no instante em que o roubador toma posse da coisa, afigurando-se irrelevante a chamada posse mansa e pacífica, nada importando que o agente, eventualmente, não tenha saído da esfera de vigilância da vítima ou de terceiro. Assim (grifei):

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DUPLAMENTE REINCENTE.

...

2. Os Tribunais Superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.

..."

(STJ - HC 270.093/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA)

A sacramentar a discussão, o STJ editou a súmula n. 582, segundo a qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

A condenação pelo delito de associação criminosa também se impõe.

Tangencia o realismo fantástico imaginar que um delito de tal complexidade, cometido por um tal número de roubadores, pudesse ser proveniente de mero concurso eventual de agentes. Como se não bastasse, cabe anotar, na esteira da manifestação ministerial final, que, dos 5 (cinco) assaltantes identificados neste feito, 4 (quatro) (Mateus, Guilherme, Vitor e Robson) foram denunciados (e, com a óbvia exceção do falecido Mateus, já condenados em primeiro grau) por delito de roubo praticado em comparsaria, também contra propriedade rural, cometido meses antes do fato presentemente apurado (processo nº 1501873-64.2022.8.26.0268).

Mais do que comprovado, portanto, que se trata de agrupamento previamente orquestrado para a prática de crimes patrimoniais contra imóveis rurais, dotado dos requisitos da estabilidade e permanência.

Digno de nota mencionar, também, que os próprios réus admitiram terem sido atraídos aos imóveis vilipendiados pelo rumor de que abrigariam armas de fogo – por qual motivo teriam interesse em se assenhorear ilicitamente de armamentos (que jamais poderiam ser regularizados em seus próprios nomes, é claro), senão para a perpetração de crimes?

2.1. Passo a dosar as penas, iniciando pelos crimes de roubo.

Verifico que entre os roubos há de ser reconhecida a continuidade delitiva. Isso porque os fatos foram praticados em conexão temporal e espacial, já que se trata de 3 (três) imóveis lindeiros, atacados em sequência, praticamente sem intervalo, por meio do mesmo modus operandi.

Fixarei a pena apenas do segundo roubo (fato número "3" da denúncia), já que o mais

grave, em razão do maior número de vítimas, colocando ao final a fração de aumento relativa ao crime continuado.

- Réu Marcos

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em despreço do réu.

Cabe aqui a valoração da causa de aumento de pena sobejante, já que duas são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ, uma delas deve ser ponderada em outra fase do critério trifásico.

“O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena.”

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes. Há certeza da participação de, no mínimo, 5 (cinco) assaltantes, existindo fortes indícios de que outros roubadores também concorreram para a empreitada criminosa, haja vista as declarações de várias das vítimas – José Fábio, por exemplo, aludiu à visualização de 9 (nove) a 10 (dez) criminosos.

O significativo contingente de assaltantes merece consideração especial, já que quanto maior o número de rapaces maior a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal, por óbvio.

Diante de tal circunstância, censura incrementada em 1/3, fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa, conforme fls. 63/70 e 82/84, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas (transitada para a defesa em 23/11/2020); porte de arma de fogo (transitada para a defesa em 06/02/2020); porte de arma de fogo (prevista para ser extinta pelo cumprimento em 02/01/2021). Cuida-se de multirreincidente, portanto.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa, que o réu é indivíduo que faz da criminalidade o seu meio de vida, o seu leitmotiv, não se cuidando o presente fato de evento isolado, ocorrido em um momento de destempero.

Nem se diga que seria possível compensação parcial (Tema 585 do STJ) com a atenuante da confissão. O réu apenas admitiu o roubo em seus aspectos básicos, repelindo a existência de circunstâncias essenciais para a reprovabilidade penal (posse das armas de fogo e número de agentes). Ademais, mesmo a confissão parcial foi totalmente irrelevante para a condenação, pois todos os réus foram detidos em flagrante, na posse de bens subtraídos e armas, nas imediações do local dos fatos.

Agravo a pena em 1/4 (severidade decorrente do número de condenações pretéritas), arbitrando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase derradeira, quanto às armas de fogo, embora despiciendo o seu encontro, houve a apreensão e realização de perícia, atestando a lesividade dos objetos (fls. 175 e seguintes).

Escarmento majorado em 2/3, assentado em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Há de se considerar, contudo, o concurso de crimes, já que 5 (cinco) os indivíduos atacados pelo réu, como bem narrado na denúncia, sendo que, no caso, a hipótese é

de concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, 1ª parte, Código Penal).

À pena única encimada deve ser acrescido o percentual de 1/3, em razão do número de vítimas (STJ - HC 442.316/SP). Sacramento a objurgação do roubo mais grave, assim, em 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão.

Deve ser reconhecida, todavia, como ventilado acima, o instituto do crime continuado entre os 3 roubos praticados, de modo que, sobre a pena supra, imponho a fração de 1/5, também motivada pelo número de delitos, fixando-a, agora de forma definitiva, em 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 26, totalizando 130 dias-multa (ou seja, multiplicando 26 por 5). Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Lembro que, especificamente em relação às multas, pouco importa se se trata de concurso formal perfeito, imperfeito ou material, pois sempre devem ser somadas (artigo 72, Código Penal).

Unificando-se as penas e aplicando-se a referida fração de 1/5 decorrente da continuidade delitiva, fixo a reprimenda em 156 dias-multa.

- Réu Guilherme

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em despreço do réu.

Cabe aqui a valoração da causa de aumento de pena sobejante, já que duas são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ, uma delas deve ser ponderada em outra fase do critério trifásico.

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes. Há certeza da participação de no, mínimo, 5 (cinco) assaltantes, existindo fortes indícios de que outros roubadores também concorreram para a empreitada criminosa, haja vista as declarações de várias das vítimas - José Fábio, por exemplo, aludiu à visualização de 9 (nove) a 10 (dez) criminosos.

O significativo contingente de assaltantes merece consideração especial, já que quanto maior o número de rapaces maior a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal, por óbvio.

Diante de tal circunstância, censura incrementada em 1/3, fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa, conforme fls. 85/88 e 71/73 o réu ostenta condenação por associação criminosa (transitada para a defesa em 09/04/2019). Quanto à condenação por furto e lavagem de dinheiro referente ao processo nº 0000953-98.2015.8.26.0628, em consulta ao SAJ verifiquei que transitou para a defesa em 27/10/2021. Trata-se de multirreincidente, portanto.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa, que o réu é indivíduo que faz da criminalidade o seu meio de vida, o seu leitmotiv, não se cuidando o presente fato de evento isolado, ocorrido em um momento de destempero.

Nem se diga que seria possível compensação parcial (Tema 585 do STJ) com a atenuante da confissão. O réu apenas admitiu o roubo em seus aspectos básicos, repelindo a existência de circunstâncias essenciais para a reprovabilidade penal (posse das armas de fogo e número de agentes). Ademais, mesmo a confissão parcial foi totalmente irrelevante para a condenação, pois todos os réus foram detidos em flagrante, na posse de bens subtraídos e armas, nas imediações do local dos fatos.

Agravo a pena em 1/4 (severidade decorrente do número de condenações pretéritas), arbitrando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase derradeira, quanto às armas de fogo, embora despiciendo o seu encontro, houve a apreensão e realização de perícia, atestando a lesividade dos objetos (fls. 175 e seguintes).

Escarmento majorado em 2/3, assentado em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Há de se considerar, contudo, o concurso de crimes, já que 5 (cinco) os indivíduos atacados pelo réu, como bem narrado na denúncia, sendo que, no caso, a hipótese é de concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, 1ª parte, Código Penal).

À pena única encimada deve ser acrescido o percentual de 1/3, em razão do número de vítimas (STJ - HC 442.316/SP). Sacramento a objurgação do roubo mais grave, assim, em 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão.

Deve ser reconhecida, todavia, como ventilado acima, o instituto do crime continuado entre os 3 roubos praticados, de modo que, sobre a pena supra, imponho a fração de 1/5, também motivada pelo número de delitos, fixando-a, agora de forma definitiva, em 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 26, totalizando 130 dias-multa (ou seja, multiplicando 26 por 5). Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Lembro que, especificamente em relação às multas, pouco importa se se trata de concurso formal perfeito, imperfeito ou material, pois sempre devem ser somadas (artigo 72, Código Penal).

Unificando-se as penas e aplicando-se a referida fração de 1/5 decorrente da continuidade delitiva, fixo a reprimenda em 156 dias-multa.

- Réu Robson

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em desapareço do réu.

Cabe aqui a valoração da causa de aumento de pena sobejante, já que duas são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ, uma delas deve ser ponderada em outra fase do critério trifásico.

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."
(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes. Há certeza da participação de no, mínimo, 5 (cinco) assaltantes, existindo fortes indícios de que outros roubadores também concorreram para a empreitada criminosa, haja vista as declarações de várias das vítimas - José Fábio, por exemplo, aludiu à visualização de 9 (nove) a 10 (dez) criminosos.

O significativo contingente de assaltantes merece consideração especial, já que quanto maior o número de rapaces maior a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal, por óbvio.

Diante de tal circunstância, censura incrementada em 1/3, fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa, o réu é reincidente, conforme fls. 88/89 e 74/78, pois apresenta condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico (trânsito para a defesa em 25/01/2021).

Nem se diga que seria possível compensação (Tema 585 do STJ) com a atenuante da confissão. O réu apenas admitiu o roubo em seus aspectos básicos, repelindo a existência de circunstâncias essenciais para a reprovabilidade penal (posse das armas de fogo e número de agentes). Ademais, mesmo a confissão parcial foi totalmente irrelevante para a condenação, pois todos os réus foram detidos em flagrante, na posse de bens subtraídos e armas, nas imediações do local dos fatos.

Agravo a pena em 1/6, arbitrando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na fase derradeira, quanto às armas de fogo, embora despiciendo o seu encontro, houve a apreensão e realização de perícia, atestando a lesividade dos objetos (fls. 175 e seguintes).

Escarmento majorado em 2/3, assentado em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão.

Há de se considerar, contudo, o concurso de crimes, já que 5 (cinco) os indivíduos atacados pelo réu, como bem narrado na denúncia, sendo que, no caso, a hipótese é de concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, 1ª parte, Código Penal).

À pena única encimada deve ser acrescido o percentual de 1/3, em razão do número de vítimas (STJ - HC 442.316/SP). Sacramento a objurgação do roubo mais grave, assim, em 13 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão.

Deve ser reconhecida, todavia, como ventilado acima, o instituto do crime continuado entre os 3 roubos praticados, de modo que, sobre a pena supra, imponho a fração de 1/5, também motivada pelo número de delitos, fixando-a, agora de forma definitiva, em 16 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 25, totalizando 125 dias-multa (ou seja, multiplicando 25 por 5). Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Lembro que, especificamente em relação às multas, pouco importa se se trata de concurso formal perfeito, imperfeito ou material, pois sempre devem ser somadas (artigo 72, Código Penal).

Unificando-se as penas e aplicando-se a referida fração de 1/5 decorrente da continuidade delitiva, fixo a reprimenda em 150 dias-multa.

- Réu Vitor

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em despreço do réu.

Cabe aqui a valoração da causa de aumento de pena sobejante, já que duas são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ, uma delas deve ser ponderada em outra fase do critério trifásico.

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes. Há certeza da participação de no, mínimo, 5 (cinco) assaltantes, existindo fortes indícios de que outros roubadores também concorreram para a empreitada criminosa, haja vista as declarações de várias das vítimas - José Fábio, por exemplo, aludiu à visualização de 9 (nove) a 10 (dez) criminosos.

O significativo contingente de assaltantes merece consideração especial, já que quanto maior o número de rapaces maior a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal, por óbvio.

Diante de tal circunstância, censura incrementada em 1/3, fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa, nada a considerar.

Nem se diga que seria possível aplicar a atenuante da confissão. O réu apenas admitiu o roubo em seus aspectos básicos, repelindo a existência de circunstâncias essenciais para a reprovabilidade penal (posse das armas de fogo e número de agentes). Ademais, mesmo a confissão parcial foi totalmente irrelevante para a condenação, pois todos os réus foram detidos em flagrante, na posse de bens subtraídos e armas, nas imediações do local dos fatos.

Na fase derradeira, quanto às armas de fogo, embora despiciendo o seu encontro, houve a apreensão e realização de perícia, atestando a lesividade dos objetos (fls. 175 e seguintes).

Escarmento majorado em 2/3, assentado em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Há de se considerar, contudo, o concurso de crimes, já que 5 (cinco) os indivíduos atacados pelo réu, como bem narrado na denúncia, sendo que, no caso, a hipótese é de concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, 1ª parte, Código Penal).

À pena única encimada deve ser acrescido o percentual de 1/3, em razão do número de vítimas (STJ - HC 442.316/SP). Sacramento a objurgação do roubo mais grave, assim, em 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão.

Deve ser reconhecida, todavia, como ventilado acima, o instituto do crime

continuado entre os 3 roubos praticados, de modo que, sobre a pena supra, imponho a fração de 1/5, também motivada pelo número de delitos, fixando-a, agora de forma definitiva, em 14 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 21, totalizando 105 dias-multa (ou seja, multiplicando 21 por 5). Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Lembro que, especificamente em relação às multas, pouco importa se se trata de concurso formal perfeito, imperfeito ou material, pois sempre devem ser somadas (artigo 72, Código Penal).

Unificando-se as penas e aplicando-se a referida fração de 1/5 decorrente da continuidade delitiva, fixo a reprimenda em 126 dias-multa.

2.2. Ao crime de associação criminosa armada.

- Réu Marcos

Na primeira fase, não comparece circunstância judicial negativa.

Na segunda etapa, conforme fls. 63/70 e 82/84, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas (transitada para a defesa em 23/11/2020); porte de arma de fogo (transitada para a defesa em 06/02/2020); porte de arma de fogo (prevista para ser extinta pelo cumprimento em 02/01/2021). Cuida-se de multirreincidente, portanto.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa, que o réu é indivíduo que faz da criminalidade o seu meio de vida, o seu leitmotiv, não se cuidando o presente fato de evento isolado, ocorrido em um momento de destempero.

Agravo a pena em 1/4 (severidade decorrente do número de condenações pretéritas), arbitrando-a em 1 ano e 4 meses de reclusão.

No momento derradeiro, à luz do par. único do art. 288, entendo de bom tom majorar a reprovação em 1/3, considerando a significativa quantidade de armas encontradas com os réus, conforme laudos de fls. 175 e seguintes, estabelecendo-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão.

- Réu Guilherme

Na primeira fase, não comparece circunstância judicial negativa.

Na segunda etapa, conforme fls. 85/88 e 71/73 o réu ostenta condenação por associação criminosa (transitada para a defesa em 09/04/2019). Quanto à condenação por furto e lavagem de dinheiro referente ao processo nº 0000953-98.2015.8.26.0628, em consulta ao SAJ verifiquei que transitou para a defesa em 27/10/2021. Trata-se de multirreincidente, portanto.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa, que o réu é indivíduo que faz da criminalidade o seu meio de vida, o seu leitmotiv, não se cuidando o presente fato de evento isolado, ocorrido em um momento de destempero.

Agravo a pena em 1/4 (severidade decorrente do número de condenações pretéritas),

arbitrando-a em 1 ano e 4 meses de reclusão.

No momento derradeiro, à luz do par. único do art. 288, entendo de bom tom majorar a reprovação em 1/3, considerando a significativa quantidade de armas encontradas com os réus, conforme laudos de fls. 175 e seguintes, estabelecendo-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão.

- Réu Robson

Na primeira fase, não comparece circunstância judicial negativa.

Na segunda etapa, o réu é reincidente, conforme fls. 88/89 e 74/78, pois apresenta condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico (trânsito para a defesa em 25/01/2021).

Agravo a pena em 1/6, arbitrando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão.

No momento derradeiro, à luz do par. único do art. 288, entendo de bom tom majorar a reprovação em 1/3, considerando a significativa quantidade de armas encontradas com os réus, conforme laudos de fls. 175 e seguintes, estabelecendo-a definitivamente em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

- Réu Vitor

Na primeira fase, não comparece circunstância judicial negativa.

Na segunda etapa, também ausentes agravantes e atenuantes.

No momento derradeiro, à luz do par. único do art. 288, entendo de bom tom majorar a reprovação em 1/3, considerando a significativa quantidade de armas encontradas com os réus, conforme laudos de fls. 175 e seguintes, estabelecendo-a definitivamente em 1 ano e 4 meses de reclusão.

3. O regime inicial de cumprimento será o fechado, já que as penas ultrapassam os 8 anos de reclusão. Ademais, com exceção de Vitor, todos os réus são reincidentes por crimes dolosos.

4. Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

5. Ante o exposto:

A) declaro o réu MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas Joaquim, esposa, filho e Paulo José); no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas José Fabio, esposa, dois filhos e José Carlos) e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima Natanael), do Código Penal, em continuidade delitiva, e o condeno à pena privativa de liberdade de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 156 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) declaro o réu GUILHERME RAMOS SANTIAGO incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas Joaquim, esposa, filho e Paulo José); no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio)

(vítimas José Fabio, esposa, dois filhos e José Carlos) e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima Natanael), do Código Penal, em continuidade delitiva, e o condeno à pena privativa de liberdade de 17 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 156 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

C) declaro o réu ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas Joaquim, esposa, filho e Paulo José); no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas José Fabio, esposa, dois filhos e José Carlos) e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima Natanael), do Código Penal, em continuidade delitiva, e o condeno à pena privativa de liberdade de 16 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 150 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

D) declaro o réu VITOR SANTOS PINTO incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas Joaquim, esposa, filho e Paulo José); no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte final (concurso formal impróprio) (vítimas José Fabio, esposa, dois filhos e José Carlos) e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima Natanael), do Código Penal, em continuidade delitiva, e o condeno à pena privativa de liberdade de 14 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 126 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

E) declaro o réu MARCOS VINICIUS PINTO DE OLIVEIRA incurso no artigo 288, par. único, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

F) declaro o réu GUILHERME RAMOS SANTIAGO incurso no artigo 288, par. único, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

G) declaro o réu ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAUJO incurso no artigo 288, par. único, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

H) declaro o réu VITOR SANTOS PINTO incurso no artigo 288, par. único, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano, e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Considerando o concurso material entre os crimes de roubo e associação criminosa armada, as penas, somadas, são as seguintes:

- Réu Marcos: 19 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão; 156 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

- Réu Guilherme: 19 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão; 156 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

- Réu Robson: 18 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão; 150 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

- Réu Vitor: 15 anos, 6 meses, e 19 dias de reclusão; 126 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

6. Os réus, que responderam ao feito presos, assim devem permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que os exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial fechado pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”

(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

7. Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos apenados no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA